

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 178/2535

บริษัทไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด	โจทก์
นายผ่อง มาชาวนา กับพวก	จำเลย
นายผ่อง มาชาวนา ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
กรมทางหลวง ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของ จำเลยทั้งสองเป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง แต่ทุนทรัพย์ในชั้นฎีกา ไม่ถึง 200,000 บาท ซึ่งต้องห้ามไม่ให้ ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาจำเลยทั้งสอง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยทั้งสองเป็นปัญหา ข้อกฎหมายว่า เมื่อ โจทก์ขาดนัดพิจารณาและศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่าย คดี โจทก์ย่อมไม่สามารถ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวรวมทั้งไม่มีสิทธิ ขอให้พิจารณาคดีใหม่ด้วย การที่ศาลอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ ของโจทก์จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบชำระเงิน 95,015.95 บาท พร้อม ดอกเบี้ยแก่โจทก์ ฯลฯ ปรากฏว่าในวันนัดสืบพยาน ฝ่ายโจทก์ทราบนัดโดยชอบแล้ว ไม่มาศาลและไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ศาลชั้นต้นสั่งว่า โจทก์ขาดนัดพิจารณาและไม่มี พยานมาสืบ ให้ยกฟ้อง โจทก์และจำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ

โจทก์ยื่นคำร้องรวมสองฉบับ ฉบับแรกขอให้พิจารณาคดี ใหม่อ้างว่ามีได้จิตใจ
ขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์จงใจ ขาดนัดพิจารณา ไม่มีเหตุจะ
พิจารณาคดีใหม่ให้ยกคำร้อง คำร้องฉบับหลัง อ้างว่าคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกฟ้องและ
จำหน่ายคดีโจทก์เสียจาก สารบบความและที่ให้ยกคำร้องฉบับแรกนั้น เป็นกระบวนการ
พิจารณา ที่ไม่ชอบ ศาลชั้นต้นสั่งว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบ
ความ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีสืบพยานโจทก์ต่อไป แล้วมีคำ
พิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 52)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาโดย ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เป็นการพิจารณาโดยผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 27 จำเลยทั้งสองฎีกาว่าที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัด
พิจารณาเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว เป็นฎีกาปัญหาข้อ
กฎหมายจึงไม่ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา
248 ให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และดำเนินการต่อไป

คดีนี้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการพิจารณาโดยผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 จำเลยทั้งสองฎีกาว่าที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว เป็นฎีกาปัญหาข้อกฎหมายจึงไม่ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และดำเนินการต่อไป

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ตัน เวทไว-สุนพ กิริติยุดิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ